拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２１-１３５１０７
起案日	令和　７年　１月２８日
特許庁審査官	瀬戸　息吹　　５３６２　２Ｏ００
特許出願人代理人	弁理士法人太陽国際特許事務所　様
適用条文	第３７条（単一性） 第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（発明の単一性）について

１．特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定
請求項１に係る発明に、「１．９４＜Ｎｐ１２＜２．５」という特別な技術的特徴が発見された。
したがって、請求項１に係る発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する、請求項３-１７、１９-２０に係る発明とを、審査対象とする。

２．審査の効率性に基づく審査対象の決定
請求項２、１８に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む

同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項２、１８に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項２、１８に係る発明は、特許法第３７条以外の要件についての審査対象としない。

●理由２（進歩性）について

・請求項　１、３-１０、１２-１４、１７、１９-２０
・引用文献等　１
・備考
引用文献１には、物体側から像側へ順に、正の屈折力を有する第１レンズ群と、正の屈折力を有する第２レンズ群と、第３レンズ群と、からなる撮像レンズが記載されており（引用文献１実施例１等を参照。）、請求項１で特定される構成及び条件式（２）を満たす。
したがって、請求項１に係る発明と引用文献１に記載された発明を対比すると、請求項１に係る発明では条件式（１）を満たすのに対し、引用文献１に記載された発明では条件式（１）を満たさない点で相違し、その他の点で一致する。
上記相違点について検討する。引用文献１に記載された上記撮像レンズにおいて、Ｎｐ１２の値は約１．９３８３と計算されるが、条件式（１）の下限値「１．９４」との差異は微差であって、条件式（１）の範囲内とすることは当業者にとって容易である。
引用文献１に記載された上記撮像レンズは、さらに、請求項３-１０（請求項６-８についていえば、面番号１４-１７の接合レンズは３枚のレンズが接合されたものであるが、物体側のＬｎ２レンズと像側のＬｐ２レンズとが、物体側からこの順に接合されたものと認められる。）、１２-１４（条件式（１１）の上限値に対しては実質的な相違とはいえない程度の微差を有するにすぎず、当該条件式の範囲内とすることは当業者にとって容易である。）、１７、１９-２０で特定される事項を満たすと認められるし、そのようにすることは当業者にとって容易である。
よって、請求項１、３-１０、１２-１４、１７、１９-２０に係る発明は、引用文献１により進歩性を有しない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
請求項１１、１５-１６に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発

見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞
１．特開２０２０-００８６２８号公報

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｇ０２Ｂ　　９／００　－　１７／０８
　　Ｇ０２Ｂ　２１／０２　－　２１／０４
　　Ｇ０２Ｂ　２５／００　－　２５／０４

・先行技術文献　　米国特許出願公開第２０１４／０３１３３９５号明細書

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部応用光学　瀬戸　息吹（せと　いぶき）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２６９
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA20」（ピーエー２オー）と入力ください。「PA20」の「0」はアルファベットのオーである点に注意してください）

審査長／代理	審査官	審査官補
渡邊　吉喜	瀬戸　息吹	
３４０６	５３６２	